

Regulamin serwisu Przegrywarka.pl

I. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu / Usług oraz tryb postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep **przegrywarka.pl**, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
2. Każdy Usługobiorca i użytkownik serwisu z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu **Przegrywarka.pl** zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:
 - Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.,
 - Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
 - Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.,
 - Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

II. Definicje

- **Formularz zamówienia** – formularz dostępny na stronie internetowej **Przegrywarka.pl** umożliwiający złożenie Zamówienia.
- **Klient** – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
- **Konsument** – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
- **Usługa** – dostępna w Sklepie usługa indywidualna wykonywana na specjalne życzenie Klienta, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
- **Regulamin** – niniejszy regulamin Sklepu.
- **Sklep** – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem **Przegrywarka.pl**
- **Sprzedawca, Usługodawca** – Krzysztof Janicki, adres: Podleśna 5a, 95-100 Zgierz, adres poczty elektronicznej: **kontakt@Przegrywarka.pl**

- **Umowa Sprzedaży** – Umowa Sprzedaży Usługi zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
- **Zamówienie** – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Usługi ze Sprzedawcą.
- **Nośnik Pierwotny (Master)** – Pierwotny nośnik danych, dostarczony przez klienta przeznaczony do digitalizacji, kopii bądź nagrania na inny nośnik danych .
- **Nośnik Docelowy** – Nośnik danych, na którym zawarte są przebrane / skopiowane / nagrane dane z nośnika pierwotnego dostarczonego przez klienta.

III. Informacje dotyczące usług i ich zamawiania

1. Sklep **Przegrywarka.pl** prowadzi sprzedaż usług za pośrednictwem sieci Internet.
2. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonej Usługi na warunkach podanych w jego opisie.
3. Cena Usługi uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i jest ona ceną brutto. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
4. Klient dostarcza Nośnik Pierwotny(Master) we własnym zakresie na adres przedsiębiorstwa: Krzysztof Janicki, adres: Podleśna 5a, 95-100 Zgierz lub na adres Paczkomatu InPost: ZGI01A Kasprowicza 6, Zgierz 95-100. za pośrednictwem Poczty Polskiej, bądź firmy kurierskiej.
5. Klient zobowiązuje się do poprawnego zabezpieczenia przesyłki uniemożliwiającego uszkodzenia nośników, oraz do umieszczenia w paczce notki z numerem zamówienia
6. Paczka z Nośnikiem Pierwotnym MUSI być przesyłką poleconą (Klient musi mieć list przewozowy [numer śledzenia] oraz dowód zakupu). W przeciwnym razie nie ma możliwości reklamacji u dostawcy pocztowego w przypadku zgubienia/uszkodzenia przesyłki, a usługa zamówiona w sklepie **Przegrywarka.pl** nie zostanie zrealizowana.
7. W przypadku dostarczenia przez klienta (bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Poczty) nośnika pierwotnego niezgodnego z zamówieniem, Sprzedawca informuje Klienta o zaistniałym fakcie i zobowiązuje Klienta do poniesienia właściwej opłaty za usługę w oparciu o faktyczny nośnik pierwotny dostarczony przez Klienta. W tym przypadku Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty w wysokości 50zł. Do czasu zaksięgowania opłaty, wykonywanie usługi zostaje zawieszone.
8. Klient składając zamówienie oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do materiału, w przeciwnym razie zobowiązuje się wyłącznie do przeznaczenia materiału do użytku prywatnego (Dozwolony użytek prywatny, Prawo do wykonywania kopii zapasowej). Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady

prawne wynikające z treści i formy materiałów dostarczonych do kopiowania, w tym za wszelkie naruszenia praw osób trzecich.

9. Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep **Przegrywarka.pl**) – 24 godziny na dobę przez cały rok. (Nie uwzględniając przerw technicznych)
10. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i dodatkowe potwierdzenie akceptacji jego postanowień w czasie składania Zamówienia oraz innych wymaganych klauzul. (Samo użytkowanie witryny wiąże się z akceptowaniem regulaminu)

IV. Zwolnienie z odpowiedzialności

1. Sprzęt wykorzystywany do świadczenia usług w Sklepie jest sprawny, regularnie serwisowany i sprawdzany pod kątem uszkodzeń mechanicznych. Należy mieć jednak na uwadze fakt, iż w szczególności magnetowidy i magnetofony z uwagi na ich skomplikowaną budowę i wiek urządzeń mogą ulec awarii w czasie wykonywania usługi.
2. W związku z mechaniczną naturą przetwarzania nośników taśmowych, delikatną powierzchnię płyt gramofonowych oraz niezwykle precyzyjną laserową metodę odczytu nośników optycznych (CD, DVD, BLU-RAY), istnieje możliwość nieumyślnego, trwałego uszkodzenia Nośnika Pierwotnego (Mastera) dostarczonego przez Klienta
3. Klient zobowiązany jest do dostarczenia nośnika pierwotnego wolnego od wad technicznych. W przeciwnym razie Zleceniobiorca, m.in. na ryzyko uszkodzenia sprzętu może odmówić wykonania usługi i zobowiązać Klienta do zapłaty za przesyłkę zwrotną
4. Klient zamawiając Usługę jest świadomy istniejącego zagrożenia i zwalnia sklep z odpowiedzialności materialnej za uszkodzony Nośnik Pierwotny z przyczyn technicznych i innych przyczyn niezależnych od Sklepu (np. awaria sprzętu). Dokonuje tego automatycznie, poprzez akceptację Regulaminu, oraz dodatkowo zaznaczając odpowiednią klauzulę w formularzu Zamówienia
5. Każdy nośnik, na którym są zapisywane usługi wykonywane przez Sklep, jest sprawdzany pod kątem technicznym i jakościowym (np. Czy płyta zawierająca materiały przebrane z kasety VHS odtwarza się poprawnie oraz czy jakość wykonanej usługi jest zgodna z wewnętrznymi standardami Sklepu).
6. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości odczytania materiału np. przez niekompatybilne lub wadliwe odtwarzacze DVD.

V. Zawarcie Umowy Sprzedaży

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia udostępnionym przez Sprzedawcę sposobem, zgodnie z § 3 pkt 9 oraz 10 Regulaminu.
2. Przed sfinalizowaniem Zamówienia, klient ma możliwość poproszenia w formularzu o dołączenie dowodu zakupu, który będzie umieszczony w przesyłce zwrotnej.
3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail oraz informację zawartą po zalogowaniu się Użytkownika do Sklepu.
5. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia zawiera wyszczególnienie wszystkich zamówionych usług i innych istotnych elementów Zamówienia
6. Z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia Zamówienia, o której mowa w pkt 4 niniejszego paragrafu, zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

VI. Sposoby płatności

1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

- Płatność gotówką w punkcie wykonywania usługi (Siedzibie Sklepu)
- Płatność przelewem elektronicznym
- Płatność za pośrednictwem platformy BLIK

W przypadku płatności przelewem elektronicznym, przelew wygląda następująco:

Odbiorca: Przegrywarka.pl

Rachunek: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000 (MBank S.A.)

Tytuł: Zamówienie nr X (*Gdzie X jest numerem zamówienia widocznym w wiadomości e-mail, bądź po wejściu w zakładkę "Zamówienia" po zalogowaniu się w Sklepie*)

W przypadku płatności Blikiem, przelew wygląda następująco:

Odbiorca: Przegrywarka.pl

Numer Telefonu: 000 000 000

Tytuł: Zamówienie nr X (*Gdzie X jest numerem zamówienia widocznym w wiadomości e-mail, bądź po wejściu w zakładkę "Zamówienia" po zalogowaniu się w Sklepie*)

2. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 2 dni roboczych liczonych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. (W przeciwnym razie, Sklep ma prawo anulować zamówienie)
3. Usługa zostanie wykonana dopiero po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie sklepu. (Zasygnalizowane to będzie odpowiednim statusem zamówienia, widocznym w zakładce "Zamówienia" po zalogowaniu się na stronie Sklepu)

VII. Koszt, Termin i sposoby dostawy wykonywanych usług

1. Koszty dostawy, które pokrywa Klient, są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia.
2. Na koszt dostawy składa się:
 - Koszt wysyłki i transportu przez firmę kurierską bądź Poczta Polską.
 - Koszt materiałów do pakowania przesyłki (Kartony, wypełniacze).
 - Koszt paliwa i poświęconego czasu Pracownika Sklepu na dotarcie i obsługę paczki w punkcie nadania.
 - Inne niewyszczególnione koszty obsługi przesyłek.
3. Na termin dostawy składa się czas wykonania usługi oraz czas dostawy przesyłki przez przewoźnika:
 - Czas wykonywania usługi wynosi maksymalnie 14 dni roboczych. (Przeciętny czas wykonywania usługi wynosi 3 dni robocze)
 - Maksymalny czas dostarczenia przesyłki do punktu nadania przez pracownika Sklepu wynosi 5 dni roboczych liczone od dnia poprzedzającego wykonanie usługi (Najczęściej paczka jest nadawana w kolejny dzień roboczy po wykonaniu usługi.)
 - Dostawa przesyłki przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, liczonym od momentu nadania przesyłki (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).
4. W przypadku niedopełnienia terminów wykonywania usługi, bądź nieterminowego dostarczenia paczki do punktu nadania, Sklep powinien poinformować Klienta o zaistniałym opóźnieniu.
5. Sklep nie odpowiada za nieprzestrzeganie terminów dostawy (wyznaczanych bezpośrednio przez firmy przewozowe) przez firmę kurierską, bądź Poczta Polską.

6. Zakupione w Sklepie usługi są wysyłane na nośnikach pamięci wyłącznie na terenie Polski za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
7. Przesyłka zwrotna wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej przez sklep zawiera Nośniki Pierwotne klienta oraz Nośniki docelowe zapewnione przez Sklep (Nie dotyczy dysków twardych oraz pamięci flash - te przedmioty powinien dostarczyć Klient)
8. Istnieje możliwość niewysyłania w przesyłce zwrotnej Nośnika Pierwotnego. Aby to uczynić, należy zaznaczyć odpowiednią klauzulę w formularzu, podczas składania zamówienia

VIII. Reklamacje Usług

1. Sprzedawca udziela reklamacji wyłącznie z tytułu rękojmi
2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.,
3. Zawiadomienia o wadach dotyczących Usług oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **kontakt@Przegrywarka.pl**, bądź w przyszłości za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się na stronie sklepu.
4. W powyższej wiadomości należy wskazać wady wykonanej usługi i podać o niej jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę
5. Dla oceny wad fizycznych Produktu (Nie dotyczy przypadków określonych w §4 Regulaminu), należy go dostarczyć na własny koszt na adres: **Krzysztof Janicki ul. Podleśna 5a, 95-100 Zgierz**
6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
7. W przypadku, gdy reklamacja usługi zostanie uznana za zasadną, Klient ma obowiązek wyznaczyć termin naprawy wykonanej usługi, jednakże nie może być on krótszy niż maksymalny czas wykonania usługi określony w §7 pkt 3 Regulaminu.

8. W przypadku, gdy sprzedawca uzna, że nie jest w stanie wykonać naprawy w określonym przez Klienta terminie, Klient może zażądać obniżenia kosztów za usługę. Jeżeli natomiast wad nie da się usunąć, wtedy sprzedawca może określić szacunkowo jej udział w całej usłudze i ustalić proporcjonalny upust na życzenie Klienta.
9. W przypadku, gdy wymagane przez Klienta naprawy są zbyt kosztowne, wtedy Sprzedawca może odmówić wykonania naprawy i odstąpić od umowy.
10. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na mailowo, bądź w przyszłości za pomocą formularza dostępnego po zalogowaniu się na stronie sklepu.

IX. Prawo odstąpienia od umowy

1. Z zastrzeżeniem pkt 9 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres: **Krzysztof Janicki ul. Podleśna 5a, 95-100 Zgierz**
4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. W celu stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów Konsument powinien obchodzić się z Produktami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
5. Z zastrzeżeniem pkt 7 niniejszego paragrafu, Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Z zastrzeżeniem pkt 6 niniejszego paragrafu, zwrot nastąpi niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od momentu otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
8. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi m.in w następujących przypadkach:
 - Umowa o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 - Umowa w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 - Umowa w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 - Umowa o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
9. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi, w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

X. Rodzaj i zakres Usług Elektronicznych

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usługi Elektronicznej jaką jest zawieranie Umów Sprzedaży Usług.
2. Świadczenie Usługi Elektronicznej na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

XI. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług Elektronicznych

1. Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 10 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
 - Komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu
 - Dostęp do poczty elektronicznej
 - Przeglądarka Internetowa wspierająca m.in standardy HTML 5 oraz CSS 3
 - Włączenie w przeglądarce internetowej obsługę plików Cookies oraz Javascript.
4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

XII. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: **kontakt@Przegrywarka.pl**
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

XIII. Postanowienia Końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
3. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: <http://ec.europa.eu/consumers/odr/>.
4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.

Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 01.11.2022r.